



COPIA

# Città di Squillace

*-Provincia di Catanzaro-*

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

|                   |                                                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N. 102            | <b>Oggetto: Ricorso in appello davanti alla Corte di Giustizia di II grado, proposto da ATOS Gestioni srl – Avviso di accertamento TARI anno 2018. Atto di indirizzo.</b> |
| Del<br>21.07.2025 |                                                                                                                                                                           |

PARERI DI CUI ALL'ART. 49  
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

### SETTORE

Si esprime parere favorevole in  
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49  
DEL D.GLS.VO N.267 DEL  
18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49  
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

### SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in  
ordine della regolarità tecnica

L'anno **2025** Addì **Ventuno** del mese di **Luglio**

Alle ore **13.30** Nella sala delle adunanze del suddetto  
*Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta  
Comunale, nelle persone seguenti:*

| N° | Cognome    | Nome      | Carica      | Presente |
|----|------------|-----------|-------------|----------|
| 1  | ZOFREA     | Vincenzo  | Sindaco     | SI*      |
| 2  | CRISTOFARO | Tommaso   | Vicesindaco | SI**     |
| 3  | BERTOLOTTI | Gerardo   | Assessore   | SI*      |
| 4  | CARISTO    | Francesca | Assessore   | SI*      |
| 5  | MELLACE    | Natascia  | Assessore   | SI*      |

Assiste il segretario comunale

Avv. Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco - Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

\*Presente fisicamente

\*\* Presente in audioconferenza

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**Premesso** che ATOS Gestioni Srl, con sede legale in Roma, alla via Tor Vergata n. 325, in persona del suo legale rappresentante e Amministratore, dott. Scarabello Mario, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Fortini del foro di Roma, ha proposto ricorso in appello davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado, contro il Comune di Squillace, per la riforma della Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catanzaro, Sezione 1, n. 478/2025, affinché la predetta autorità accerti e dichiari l'illegittimità, la nullità e/o l'inefficacia o comunque annulli l'avviso di accertamento n. 258/2023, relativo all'omesso/parziale pagamento della TARI anno 2018;

**Ritenuto** che il Comune di Squillace debba costituirsi nel suddetto giudizio, facendo valere le proprie ragioni;

**Rilevata** la competenza dell'organo esecutivo dell'Ente ad adottare il presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al d.lgs. 267/00;

**Visto** il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267/00;

**Dato atto** che non risultano acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00 in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;

Con voti favorevoli unanimi

### **DELIBERA**

1. Di esprimere atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio Contenzioso affinché il Comune di Squillace si costituisca nel giudizio promosso davanti alla Corte di Giustizia tributaria di II grado, da ATOS Gestioni Srl, per il tramite di un professionista;
2. di demandare al predetto Responsabile l'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;
3. di dare mandato al Sindaco di conferire al professionista individuato il più ampio mandato nella presente procedura;

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**Attesa** l'urgenza del presente provvedimento;

Con separata, unanime votazione

***DELIBERA***

*Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.*

Delibera n. 102

21/07/2025

IL PRESIDENTE

F.TO (Vincenzo Zofrea)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

\_\_\_\_\_

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Giuseppina Ferrucci



---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale

